

# Extranjerización de tierras y soberanía nacional

Por qué necesitamos recuperar la Ley de Tierras y proteger el territorio

Informe para difusión · 30 de septiembre de 2026

PUBLICACIÓN

Septiembre 2026

FUENTES PRIMARIAS

RNTR / normativa / CSJN / IGN

ENFOQUE TEMÁTICO

Soberanía y desarrollo

ALCANCE TERRITORIAL

Argentina

- I. La concentración territorial
- II. La protección de la Ley de Tierras
- III. La derogación y el papel de la Corte
- IV. Una política de soberanía y desarrollo

Tierras y soberanía

I. La concentración territorial exige una respuesta nacional

Defendemos la recuperación de la Ley de Tierras. La tierra rural es una base del desarrollo productivo, de la vida de las comunidades y de la soberanía nacional. Decidir quién puede adquirirla, cuánto puede concentrar y bajo qué controles es una responsabilidad pública. La derogación impulsada por el gobierno de Javier Milei debilita esa capacidad y favorece la expansión de la propiedad extranjera sobre el territorio.

El Registro Nacional de Tierras Rurales informa 13.262.725,64 hectáreas extranjerizadas, equivalentes al 4,97% de la superficie rural relevada. El catálogo oficial identifica agosto de 2025 como última actualización. Son datos registrales de ese corte: su lectura muestra la magnitud del problema y dónde se concentra. [4]

El promedio nacional puede dar una impresión de baja incidencia que cambia al mirar los departamentos. En San Carlos, Salta, el porcentaje llega al 59,82%; en Molinos, al 57,79%; en General Lamadrid, La Rioja, al 56,70%; y en Lácar, Neuquén, al 54,17%. Estos territorios superan ampliamente el 4,97% nacional. La política de tierras debe atender esa concentración local, además de la extensión total registrada.

| Provincia    | Departamento o partido | Hectáreas extranjerizadas | Porcentaje rural |
|--------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| Salta        | San Carlos             | 306.454,25                | 59,82%           |
| Salta        | Molinos                | 207.985,80                | 57,79%           |
| La Rioja     | General Lamadrid       | 349.858,10                | 56,70%           |
| Neuquén      | Lácar                  | 257.346,02                | 54,17%           |
| Buenos Aires | Campana                | 11.935,48                 | 50,27%           |
| Misiones     | Iguazú                 | 114.406,68                | 39,95%           |
| Catamarca    | Tinogasta              | 608.956,63                | 26,61%           |
| Buenos Aires | Zárate                 | 12.003,64                 | 24,80%           |

Fuente: RNTR, PDF por departamento, publicación identificada como agosto de 2025. Casos seleccionados para mostrar la concentración territorial; la tabla completa está disponible en el mapa de Tierras y soberanía. [4]

El procesamiento del documento oficial identifica 31 registros departamentales con porcentajes publicados superiores al 15%. Ese umbral corresponde al cupo que establecía la Ley 26.737. Los porcentajes describen una situación territorial acumulada: para determinar la legalidad de una adquisición se deben revisar su fecha y los derechos adquiridos que la propia ley preservaba. [3, 4]

La extranjerización plantea preguntas sobre el destino de la producción, la apropiación de la renta y la capacidad de orientar el uso del suelo. La titularidad de tierras, el acceso al agua y el aprovechamiento de recursos naturales exigen controles específicos. El mapa departamental permite localizar concentraciones; la identificación de propietarios y de parcelas requiere documentación adicional.

## II. La Ley de Tierras como instrumento de soberanía

La Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, creó un régimen de protección al dominio nacional sobre las tierras rurales. Estableció reglas para limitar la concentración extranjera y conocer la propiedad y posesión del territorio. Recuperar esa protección debe ser una prioridad de la política nacional. [3]

### Los límites que protegían el territorio

El artículo 8 fijaba un máximo del 15% de titularidad o posesión extranjera, computado a escala nacional, provincial y municipal o equivalente. Esa combinación de escalas impedía que un promedio nacional bajo justificara una concentración elevada en determinadas jurisdicciones.

El artículo 9 limitaba la participación de una misma nacionalidad al 30% del cupo extranjero. El artículo 10 establecía un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo o su superficie equivalente en otras regiones, y prohibía la adquisición de inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. [3]

El régimen incorporaba controles y un registro nacional para relevar la propiedad y la posesión. Preservaba los derechos adquiridos de sus titulares. La ley debía complementarse con las normas ambientales, provinciales y de seguridad fronteriza aplicables a cada operación.

### Inversión productiva con condiciones públicas

El ingreso de capitales debe contribuir a la producción, el empleo y el desarrollo regional bajo reglas que protejan el territorio. La compra de tierra por sí sola no acredita esos resultados. Una política de inversión debe exigir compromisos verificables y conservar herramientas para evitar que la concentración de la propiedad reduzca la capacidad de decisión del Estado y de las comunidades.

La defensa de la Ley de Tierras expresa una decisión sobre el modelo de país: conservar capacidad para ordenar el uso del suelo, proteger recursos y sostener el arraigo. Debe integrarse con políticas de acceso a la tierra para productores, agricultura familiar y comunidades, así como con controles sobre la concentración nacional y extranjera.

## III. La derogación y el papel político de la Corte

El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737. Con esa decisión, el gobierno de Milei buscó remover el régimen nacional específico que limitaba la extranjerización de tierras rurales. La respuesta necesaria es recuperar expresamente esa protección mediante una decisión legislativa. [2]

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. Fundamentó su decisión en la falta de legitimación y de caso colectivo. El considerando 9 dejó expresamente sin resolver la constitucionalidad del artículo 154 del DNU y mantuvo las facultades del Congreso. [1]

Consideramos que la Corte actúa políticamente a favor de la desregulación y de los intereses extranjeros que pueden beneficiarse de ella. Esa lectura se apoya en el efecto de su decisión: al remover la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, debilita la protección judicial de la Ley de Tierras. La fundamentación procesal no elimina las consecuencias políticas del fallo.

La Corte dejó pendiente la constitucionalidad de fondo del DNU. Esa cuestión jurídica abierta refuerza la necesidad de una respuesta legislativa que restituya límites y controles.

El Congreso conserva la capacidad de intervenir. La Ley 26.122 regula la aceptación o el rechazo expreso de los DNU, sin enmiendas; el rechazo por ambas cámaras implica su derogación y preserva derechos adquiridos. Recuperar la Ley de Tierras requiere abordar expresamente la restitución del régimen, con un instrumento legislativo claro. [5]

## IV. Recuperar la protección y orientar el desarrollo

Proponemos recuperar el régimen de la Ley 26.737 y reforzar su aplicación. Los límites por territorio, nacionalidad y titular deben acompañarse de controles efectivos, coordinación con las provincias y registros actualizados. La protección formal necesita capacidad estatal para conocer operaciones, verificar el control societario y evitar mecanismos de elusión.

La información pública debe permitir seguir la superficie extranjerizada, su distribución y las modificaciones de la titularidad. Un registro accesible, con criterios comparables y fechas visibles, mejora el control ciudadano y ayuda a evaluar las decisiones del Estado. La actualización debe distinguir nuevas operaciones de correcciones registrales.

También proponemos vincular la política de tierras con la protección del agua, los derechos de las comunidades y un desarrollo productivo que genere empleo y arraigo. La soberanía se sostiene cuando la sociedad puede decidir sobre el territorio y cuando sus recursos contribuyen al bienestar de la población.

El mapa público de Tierras y soberanía permite consultar departamentos y comparar porcentajes. Aporta evidencia para defender la protección del territorio:  
<https://cepoes.org/territorio/tierras-y-soberania/>.

### Cómo leer la información territorial

La tabla conserva 513 filas y 512 identificadores territoriales. Ituzaingó, Corrientes, tiene una fila con 33,90% y otra sin superficie rural; el mapa utiliza la primera. Los vacíos se muestran como Sin informar.

La clasificación conserva decimales y valores originales. Malargüe registra 14,74% y Chilecito 14,86%. La suma departamental difiere del total nacional en 6,44 ha. Georef, con fuente IGN, aporta límites administrativos de abril de 2026; el mapa representa departamentos, no parcelas. [4, 6]

### Fuentes y documentos

[1] CSJN, sentencia íntegra, 29/09/2026; copia publicada por Palabras del Derecho  
<https://drive.google.com/file/d/12oNyyyITZtdlO0ghWYXxfyf1jfcRI/view>

[2] DNU 70/2023, artículo 154, texto oficial  
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-70-2023-395521/texto>

[3] Ley 26.737, artículos 8 a 10, 14 y 17, texto original oficial  
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/192150/texto>

[4] RNTR, datos por departamento y PDF enlazado  
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/tierrasrurales/datos/extranjerizacion-departamento>

[5] Ley 26.122, artículos 22 a 25, texto oficial  
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26122-118261/texto>

[6] Georef, descarga de la base completa y documentación oficial  
<https://www.argentina.gob.ar/georef/descarga-de-la-base-completa>